



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

24 марта 2025г.

№ 1/220

Москва

О некоторых вопросах назначения платных судебных экспертиз в Следственном комитете Российской Федерации

В целях совершенствования организации работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, сокращения процессуальных сроков при расследовании уголовных дел и проведении проверок сообщений о преступлениях, исключения необоснованного назначения судебных экспертиз на платной основе, руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» и подпунктом 6 пункта 43 Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»,

ОБЯЗЫВАЮ:

СУ СК России
по Курганской области
Дата 26.03.2028
Вх. № врсм-2532-28
обязанности руководителей

1. Руководителей (лиц, исполняющих обязанности) главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам (в том числе их подразделений по административным округам) и приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации; следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам и приравненных к ним, включая специализированные следственные подразделения (за исключением военных) (далее – следственные органы):

1.1. Принять необходимые меры, направленные на сокращение количества назначаемых по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях судебных экспертиз на платной основе.

1.2. Назначение судебных экспертиз негосударственным экспертным организациям (экспертам) за плату осуществлять в случаях, когда их производство невозможно в ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» (далее – СЭЦ СК России),

УС 000012

Следственный комитет Российской
Федерации
№ 1/220

других государственных судебно-экспертных организациях, либо сроки их производства в этих организациях не соответствуют требованиям разумности сроков уголовного судопроизводства, в соответствии со статьей 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

1.3. Не допускать назначение платных судебных экспертиз в государственные судебно-экспертные организации либо государственным судебным экспертам, выполняющим их в порядке служебного задания. Оплата услуг внештатных экспертов, привлеченных к производству экспертиз, назначенных в такие организации (экспертам) осуществляется на основании ходатайства эксперта по индивидуальным гражданско-правовым договорам.

1.4. Согласовывать с Главным управлением криминалистики (Криминалистическим центром) Следственного комитета Российской Федерации (далее – ГУК (КЦ) СК России) назначение платных экспертиз в негосударственные экспертные организации (негосударственным экспертам) в следующих случаях:

- стоимость экспертизы либо нескольких судебных экспертиз одного вида (рода), назначаемых для выяснения: взаимосвязанных обстоятельств преступления, совершенного в отношении одного лица; нарушений законных прав одной организации; обстоятельств преступления, совершенного на одном объекте незавершенного строительства, комплексе зданий и сооружений превышает 50 тысяч рублей;

- название судебной экспертизы не предусмотрено перечнем родов (видов) судебных экспертиз или экспертных специальностей, имеющих в государственных судебно-экспертных организациях, независимо от стоимости;

- следователем удовлетворено ходатайство экспертов о привлечении на платной основе к производству экспертизы лиц, не находящихся в штате экспертной организации (подразделения).

1.5. К ходатайству руководителя следственного органа о согласовании с ГУК (КЦ) СК России оплаты судебной экспертизы прилагать:

- мотивированное заключение подразделения криминалистики следственного органа, содержащее сведения о мерах, принятых для производства судебной экспертизы на безвозмездной основе, с изложением причин отсутствия такой возможности, необходимости производства указанной экспертизы для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (материалу проверки сообщения о преступлении);

- проекты постановления о назначении судебной экспертизы и договора об оказании услуг по производству судебной экспертизы с приложением расчетов ее стоимости;

- сведения о негосударственной судебно-экспертной организации и профессиональной компетенции экспертов, которым предполагается поручить производство судебной экспертизы;

- письменные сообщения государственных судебно-экспертных организаций, содержащие причины невозможности проведения в них

судебной экспертизы, в том числе СЭЦ СК России по экспертизам, проводимым в соответствии с перечнем родов (видов) судебных экспертиз или специальностей;

- коммерческие предложения не менее трех негосударственных судебно-экспертных организаций о стоимости и сроках производства судебной экспертизы;

- заключения экспертов данного рода (вида) судебной экспертизы, ранее составленных по уголовному делу (на цифровых носителях информации).

Требования о представлении в ГУК (КЦ) СК России коммерческих предложений от не менее трех негосударственных судебно-экспертных организаций не распространяются на привлекаемых к производству комплексной (комиссионной) экспертизы лиц, не находящихся в штате экспертной организации (подразделения) и привлеченных по ходатайству эксперта, которому поручено ее производство.

1.6. Издать организационно-распорядительный документ, предусматривающий порядок:

- проверки оснований и обоснованности назначения платной экспертизы;

- подбора негосударственных экспертных организаций (экспертов) для производства судебной экспертизы;

- осуществления контроля за правильной постановкой вопросов экспертам, полнотой собранных для исследования материалов и своевременным назначением платной судебной экспертизы.

1.7. Обеспечить обоснованное направление запросов в СЭЦ СК России о возможности производства судебных экспертиз с учетом перечня родов (видов) судебных экспертиз или экспертных специальностей, имеющих в СЭЦ СК России, и вопросов, подлежащих разрешению экспертами.

2. Заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации – руководителя Главного военного следственного управления определить порядок согласования назначения платных экспертиз в негосударственные экспертные организации (негосударственным экспертам) в военных следственных органах с учетом специфики несения службы и структуры подразделений.

3. Руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации определить порядок взаимодействия и согласования с подразделениями Следственного комитета при назначения платных экспертиз в негосударственные экспертные организации (негосударственным экспертам) по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях, находящимся в производстве подчиненных следователей.

4. Руководителя управления финансового обеспечения Следственного комитета Российской Федерации (лицо, исполняющее его обязанности):

4.1. Исключить факты оплаты судебных экспертиз, проведенных без согласования с ГУК (КЦ) СК России в случаях, предусмотренных настоящим Указанием.

4.2. Ежегодно, не позднее 1 марта проводить анализ расходов на производство платных судебных экспертиз, в том числе на оплату услуг экспертов, не находящихся в штате СЭЦ СК России, привлекаемых к производству комплексных (комиссионных) экспертиз. Результаты анализа не позднее 5 марта каждого года направлять в ГУК (КЦ) СК России.

5. Директора СЭЦ СК России (лицо, исполняющее его обязанности):

5.1 Обращения ГУК (КЦ) СК России об оказании возможной консультативной помощи, направленные в СЭЦ СК России в ходе рассмотрения ходатайств о согласовании оплаты судебных экспертиз, рассматривать в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

5.2. Оказывать помощь следователям следственных органов в постановке вопросов эксперту, в подборе государственных судебно-экспертных организаций, экспертов, специалистов при назначении судебных экспертиз, в том числе комиссионных и (или) комплексных согласно перечню родов (видов) судебных экспертиз, проводимых в СЭЦ СК России.

6. Руководителя ГУК (КЦ) СК России (лицо, исполняющее его обязанности):

6.1. В процессе криминалистического сопровождения расследования преступлений обеспечивать оказание практической и организационно-методической помощи следственным органам в назначении судебных экспертиз, в том числе на платной основе.

6.2. Ответ о согласовании (отказе в согласовании) платной экспертизы направлять в следственные органы в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления соответствующих ходатайств. В оперативном порядке дополнительно запрашивать в следственных органах, в том числе с использованием средств электронной связи, материалы, необходимые для принятия обоснованного решения.

При отсутствии в приложении к ходатайству документов, позволяющих принять обоснованное решение, в согласовании платных экспертиз отказывать.

7. Контроль за исполнением настоящего Указания оставляю за собой.

Председатель Следственного комитета
Российской Федерации

генерал юстиции
Российской Федерации



А.И. Баstryкин